

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אברהם בצלאל

פ/25/2763

הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון – חובת הענקת הנחה בארנונה לאדם בעל מוגבלות), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 12 בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג–1992¹, בסעיף 12, אחרי סעיף קטן (ו) יבוא :

"(ז) על אף האמור בכל דין, נכה הזכאי לקצבה חודשית מלאה כמשמעותה בסעיף 200(א) לחוק הביטוח הלאומי, התשנ"ה–1995², אשר דרגת אי כושר השתכרותו היא בשיעור 75% ומעלה, או מי שטרם קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו נכות כאמור – תינתן בעדו למחזיק בנכס הנחה בארנונה בשיעור של 80%".

ד ב ר י ה ס ב ר

בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג–1992 נקבעו הוראות לעניין הנחה בארנונה.

בתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג–1993 נקבע שעבור נכה שדרגת אי כושר השתכרותו היא בשיעור 75% ומעלה, מועצה רשאית לקבוע הנחה בארנונה בשיעור שלא עולה על 80%. רוב הרשויות המקומיות החליטו להעניק לבעלי מוגבלות את ההנחה המקסימאלית האפשרית לפי התקנות, אך עם זאת ישנן רשויות מקומיות בודדות שהחליטו שלנכים תינתן הנחה רק בעמידה בתנאי סף משמעותיים. כך למשל, מספר רשויות מחייבות את בעלי המוגבלות להציג בפניהן מסמכים שאין להם כל הכנסה נוספת מעבר לקצבת הנכות, זאת בניגוד לרוב המוחלט של הרשויות, ביניהן הרשויות הגדולות כמו ירושלים, תל-אביב וחיפה שמעניקות הנחה בארנונה לאדם בעל מוגבלות ללא כל תנאי או צורך בהצגת מסמכים.

לא מתקבל על הדעת שהנחה בארנונה לבעלי מוגבלות קשה תהיה נתונה לשיקוליו של ראש הרשות המקומית ובעל מוגבלות שמתגורר בעיר פלוגית יופלה לרעה לעומת בעלי מוגבלות בעיר הסמוכה. לפיכך, מוצע לקבוע בחקיקה ראשית, שהנחה לבעלי מוגבלות תינתן, ללא צורך בהחלטת מועצת הרשות המקומית, בדומה להנחות שניתנות לנכי צה"ל, ניצולי השואה ואזרחים ותיקים.

¹ ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.

² ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת אליהו ברוכי (פ/2232/23), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי הכנסת (פ/462/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר (פ/1926/25) ועל ידי חבר הכנסת אליהו ברוכי וקבוצת חברי הכנסת (פ/2697/25). הצעת החוק זהה לפ/1926/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ' באדר התשפ"ג (13.03.2023)